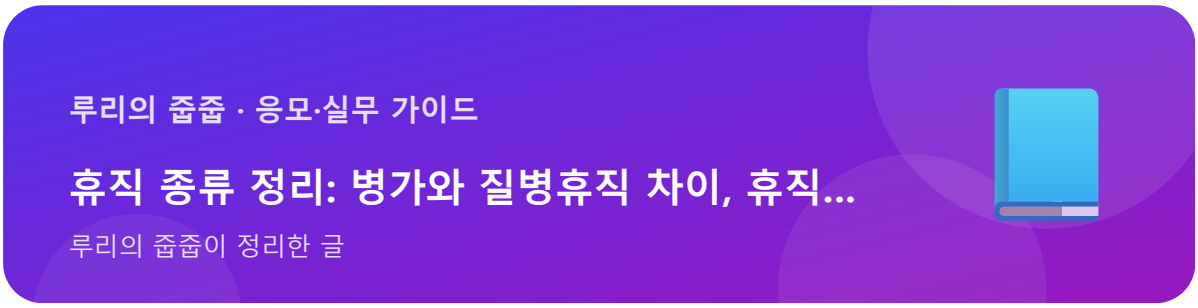



# 휴직 종류 정리: 병가와 질병휴직 차이, 휴직 조건

**루리**

병가와 질병휴직은 근로기준법에 일반 규정이 없어 회사 취업규칙·근로계약이 기준이고, 가족돌봄휴직·육아휴직은 법에 정해진 휴직이에요.

병가와 질병휴직은 근로기준법에 일반 규정이 없어 회사 취업규칙·근로계약이 기준이고, 가족돌봄휴직·육아휴직은 법에 정해진 휴직이에요.

고용노동부·정부24·생활법령정보의 공개 안내(2026-10-28 확인)를 정리한 일반 설명이에요. 실제 일수와 급여는 회사 규정에 따라 달라요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

## 1 1. 병가와 휴직은 무엇이 다른가요

- 병가는 직원이 질병·부상으로 일할 수 없거나 요양이 필요할 때 쓰는 휴가로, 일수와 유급 여부는 취업규칙 등 회사 내부 규정을 확인하라고 안내돼요.
- 질병휴직은 업무 외 질병으로 일정 기간 근로 제공 의무가 정지되는 휴직이에요. 고용노동부 질의회신은 무급 질병휴직이 취업규칙·단체협약·근로계약 등에 따른 것이면 근로 제공 의무가 정지되는 휴직이며, 결근과 다르다고 설명해요.
- 두 제도 모두 근로기준법에 일수나 급여 기준이 따로 있다고 확인되지 않았어요. 법정 여부와 세부 기준은 **공식 확인**이 필요해요(고용노동부 1350).

## 2 2. 비교표

| 구분 | 병가 | 질병휴직 | 가족돌봄휴직 |
|---|---|---|---|
| 근거 | 취업규칙 등 회사 규정 | 취업규칙·단체협약·근로계약 | 남녀고용평등법 제22조의2 |
| 기간 | 회사 규정 | 회사 규정 | 연간 최장 90일 |
| 급여 | 회사 규정 | 무급인 경우가 있다고 안내됨(회사 규정) | 사업주가 임금을 지급하지 않아도 됨 |
| 근속기간 | 회사 규정 | 연차 계산 시 소정근로일수에서 제외(아래 4) | 승진·승급·퇴직금 산정 등에서 근속에 포함 |

## 3 3. 가족돌봄휴직 조건

정부24 안내 기준이에요.

- 대상 가족: 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀, 손자녀가 질병·사고·노령으로 돌봄이 필요할 때예요.
- 기간: 연간 최장 90일이고, 나누어 쓸 수 있으며 1회는 30일 이상이어야 해요. 가족돌봄휴가(최대 10일)도 이 90일에 포함돼요.
- 사업주가 허용하지 않을 수 있는 예외로 해당 사업장 계속 근로 6개월 미만, 다른 가족이 돌볼 수 있는 경우 등이 안내돼요.
- 신청은 근로자가 사업주에게 하며, 세부 서류는 **공식 확인**하세요.

## 4 4. 휴직과 연차

고용노동부 질의회신에 따르면 질병휴직 기간은 연차 계산 때 소정근로일수에서 빼요. 나머지 기간 출근율이 80% 이상이면 15일에 (연 소정근로일수 - 휴직 기간 소정근로일수) ÷ 연 소정근로일수를 곱해 계산하고, 80% 미만이면 1개월 개근마다 1일(근로기준법 제60조 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법/제60조) 제2항)로 안내돼요.

## 5 5. 육아휴직은

남녀고용평등법 제19조가 근거예요. 최대 기간과 신청 조건은 이 글에서 확정하지 못했으니 **공식 확인**하세요. 고용보험 육아휴직 급여는 휴직 시작 전 피보험 단위기간 180일 이상 등의 요건이

안내돼요.

## 6 6. 가상 예시

A씨는 업무 외 질병으로 치료가 길어져요. 먼저 취업규칙에서 병가 일수와 급여를 보고, 병가를 넘기면 질병휴직 조항이 있는지 인사 담당자에게 확인해요. 휴직 기간은 연차 계산에서 소정근로일수가 줄어든다는 점도 알아 둬요.

## 7 체크리스트

- 취업규칙의 병가·질병휴직 조항을 확인했다
- 휴직 기간과 급여 여부를 서면으로 확인했다
- 복직 조건과 연차 영향을 확인했다
- 가족돌봄이면 대상 가족과 90일 한도를 확인했다

## 8 자주 묻는 질문

**Q. 병가는 법에서 보장하는 휴가인가요?**

A. 검색한 공식 안내에서 법정 병가 규정은 확인되지 않았어요. 회사 규정이 기준이에요.

**Q. 가족돌봄휴직 중 월급이 나오나요?**

A. 사업주가 임금을 지급하지 않아도 된다고 안내돼요.

## 9 근거로 삼은 공식 출처

- 정부24 가족돌봄휴직 제도: https://www.gov.kr/portal/service/serviceInfo/PTR000051336 (https://www.gov.kr/portal/service/serviceInfo/PTR000051336)
- 고용노동부 빠른인터넷상담(질병휴직과 연차): https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20240523054707583053 2 (https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20240523054707583053 2)
- 생활법령정보 육아휴직 급여: https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMainBtr.laf?popMenu=ov&csmSeq=1380&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=2 (https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMainBtr.laf?popMenu=ov&csmSeq=1380&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=2)
- 병가 일수·질병휴직 급여·해고 제한의 법정 기준: 이 글에서 확인하지 못함

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X

Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

## 10 마감 임박 공모전

---

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.